



**PUTUSAN**  
Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muchammad Agus Alias Mawan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gedangan RT. 008 RW. 002 Desa Gondowangi

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I. Muchammad Agus Alias Mawan tidak ditahan dalam perkara ini dan di ditahan dalam perkara lain ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Riko Cahyo Saputro
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gedangan RT. 009 RW. 002 Desa Gondowangi

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (kuli bangunan)

Terdakwa II. Riko Cahyo Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 5 November 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026 ;

Para Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Dr.H.Marlin Wibowo, S.H.,M.Si dan Medina Syfa Nur Ariyadi, S.H, keduanya

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Terusan Ijen, Nomor 3 Kota Malang, Tlp (081)-23382509 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di bawah Register Nomor 1825/PH/XI/2025 tanggal 21 November 2025;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 433/Pid.B/2025/PN

Mlg tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 13

November 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan terdakwa II Riko Cahyo Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Riko Cahyo Saputro dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa II tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : P-02504198, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.: 18268655.C/JT, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- 1 buah plat nomor warna hitam dengan nopol. N-5869-BAP.

**Dikembalikan kepada saksi Wahida Nur Mauludiyah.**

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya;

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam;
- Sebilah sabit dengan gagang warna cokelat panjang 51 cm;
- 1 kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND;
- 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa / Advokat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Muchammad Agus alias Mawan dan Riko Cahyo Saputro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa segera di bebaskandari tahanan apabila masih ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam;
  - 1 kemeja lengan panjang warna hitam;
  - 1 kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND;
  - 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Muchammad Agus alias Mawan dan Riko Cahyo Saputro ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan di kesampingkan seluruh Pembelaan / Pledoi Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya / Advokatnya ;
2. Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana, sebagaimana di muat dalam surat tuntutan yang telah di bacakan dan di sampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Februari 2026;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa / Advokat terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/ Pembelaannya ;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Muchammad Agus Alias Mawan bersama-sama dengan Terdakwa II Riko Cahyo Saputro, pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan berpaving dibelakang kantor BPBD Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono, Kel. Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan menghubungi terdakwa II Riko Cahyo Saputro melalui pesan whatsapp dan mengajak ngopi bareng dan terdakwa I Muchammad Agus Alias Mawan akan dijemput oleh terdakwa II Riko Cahyo Saputro;
- Bahwa sambil menunggu terdakwa II Riko Cahyo Saputro menjemput, terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan mempersiapkan diri dengan membawa sebilah sabit dari rumah dan disembunyikan didalam hem warna hitam yang akan dipakai oleh terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II Riko Cahyo Saputro datang menjemput terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dirumah, lalu terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan terdakwa II Riko Cahyo Saputro berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol : N-6934-ACB menuju warung kopi di Gor Ken Arok;
- Dalam perjalanan terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan terdakwa II Riko Cahyo Saputro sepakat mengatur rencana dan berbagi tugas kalau nanti ada pengendara sepeda motor yang lewat di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang,

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



Terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan bertugas mendekati korban dengan berjalan kaki kemudian merampas sepeda motor, sedangkan terdakwa II Riko Cahyo Saputro bertugas menurunkan terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan diselatan warung kopi mengawasi sekitar lokasi hingga terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan berhasil mendapatkan sepeda motor dan membunyikan klakson.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan sesampai tempat yang disepakati, turun dari boncengan sepeda motor No. Pol N-6934-ACB yang di kendaraanya berjalan kaki dan mengendap-endap dari Pos kesasaran kurang lebih 250 meter, sedangkan terdakwa II Riko Cahyo Saputro berpencar mengendarai sepeda motor ke arah utara untuk mengelabui warga dan berpura pura tidak saling mengenal .

- Kemudian terdakwa I Muchammad Agus berjalan mengendap endap ke arah selatan kurang lebih 100 meter, lalu bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving dengan membawa sebilah sabit sambil menunggu calon sasaran yang lewat dan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa tidak lama berselang kurang lebih 15 menit terdakwa menunggu dan sembunyi disemak semak, kemudian datang seorang perempuan yaitu saksi Wahida Nur Mauludiyah, dan laki laki yaitu saksi Edi Yanto mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP dan saksi Ach Kian Mujali mengendarai sepeda motor sendiri, berhenti dan hendak minum minuman keras, pada saat saksi Wahida Nur Mauludiyah, saksi Edi Yanto dan saksi Ach Kian Mujali akan meninggalkan tempat tersebut untuk pindah lokasi habis minum minum, tiba tiba terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan keluar dari semak semak dengan mengacungkan sebilah Sabit, sedangkan saksi Ach Kian Mujali mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan saksi Wahida Nur Mauludiyah dan saksi Edi Yanto untuk tujuan pindah lokasi. Selanjutnya terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan langsung menghampiri saksi Wahida Nur Mauludiyah dan saksi Edi Yanto yang berusaha pergi dengan berboncengan sepeda motor. Kemudian terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah sabit dan tangan kirinya mendorong badan saksi Edi Yanto agar turun dari sepeda motor sedangkan saksi Wahida Nur Mauludiyah panik dan terjatuh Selanjutnya terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan dengan paksa langsung menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam

*Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol. N-5869-BAP yang dikendarai oleh saksi Wahida Nur Mauludiyah dan saksi Edi Yanto dan ketika terdakwa I Muchammad Agus als.Mawan hendak membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi Wahida Nur Mauludiyah berusaha mempertahankan sepeda motornya dan melawan dengan menarik pegangan besi bagian belakang sepeda motor dan terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan langsung membacok dengan sebilah sabit mengenai tangan saksi Wahida Nur Mauludiyah sehingga pegangan tangannya terlepas dan saksi Wahida Nur Mauludiyah Mengalami luka terbuka/luka iris pada lengan atas kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12030313 tanggal 4 Mei 2025 dan berhasil ditolong kembali oleh temannya yaitu Ach. Kian Mujali dan dibawa ke rumah sakit RSU Saiful Anwar Kota Malang, dengan berboncengan sepeda motor bertiga.

- Bahwa setelah membacok dan berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP Milik saksi Wahida Nur Mauludiyah Kemudian terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan membunyikan klakson agar didengar oleh terdakwa II Riko Cahyo Saputro yang menandakan terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan telah berhasil mengambil sepeda sepeda motor untuk segera meninggalkan lokasi juga.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan langsung pulang menuju rumah terdakwa II Riko Cahyo Saputro dan ketika terdakwa I Muchammad Agus tiba di depan gang rumah, ternyata terdakwa II Rico Cahyo Saputro sudah datang terlebih dahulu, dan terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan mengatakan kepada terdakwa II Riko Cahyo Saputro " AREK MAENG TAK BACOK MAS " bahwa pemilik sepeda motor telah di bacok dengan menggunakan sebilah sabit yang dibawa oleh terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan kemudian sepeda motor milik saksi Wahida Nur Mauludiyah yang sudah berhasil diambil oleh terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan diserahkan kepada terdakwa II Rico Cahyo Saputro, lalu terdakwa I Muchammad Agus alias Mawan pulang kerumahnya.

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah yang ada dalam penguasaan terdakwa II Rico Cahyo Saputro tersebut tanpa seijin

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



pemiliknya berhasil dijual oleh terdakwa II Rico Cahyo Saputro melalui Facebook dengan memposting gambar sepeda motor dengan menggunakan HP milik terdakwa II Rico Cahyo Saputro dengan sebelumnya membuang plat Nomor kendaraan Honda Scoopy No. Pol. N-5869-BAP " SING GELEM SEPEDA MOTOR ZONK" hingga akhirnya laku terjual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2, masing masing terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Riko Cahyo Saputro mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan terdakwa II Riko Cahyo Saputro untuk membeli makan, rokok dan minuman keras, dan akhirnya terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan terdakwa II Riko Cahyo Saputro berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muchammad Agus als. Mawan dan terdakwa II Riko Cahyo Saputro, saksi Wahida Nur Mauludiyah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan sepeda motor tersebut tidak kembali hingga saat ini.

*Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum / Advokat Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepssi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 10 Desember 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepssi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg atas nama Terdakwa I. Muchammad Agus Alias Mawan dan Terdakwa II. Riko Cahyo Saputro tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHIDAH NUR MAULUDIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan benar ;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan perkara perampasan sepeda motor milik saksi dan pembacokan lengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perampasan sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa I Alias Mawan dan saksi baru mengetahui namanya setelah di beritahu oleh Polisi bahwa Terdakwa I namanya Mawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Ach. Kian Mujali dan saksi Edi Yanto dengan berboncengan sepeda motor menuju belakang kantor BPBD Kota Malang untuk minum minuman keras ;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi Edi Yanto menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP sedangkan terdakwa Ach. Kian Mujali mengendarai sepeda motornya sendiri dan sesampai di jalan berpaving belakang kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, saksi dan saksi Edi Yanto serta saksi Ach. Kian Mujali duduk duduk di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu sedang minum minuman keras dan belum habis, saat itu saksi Ach.Kian Mujali mengajak untuk pindah lokasi dan ditanya oleh saksi Edi Yanto pindah kemana, dan dijawab oleh saksi Ach.Kian Mujali pokoknya pindah karena perasaannya tidak enak, kemudian saksi Edi Yanto mengajak saksi untuk pindah lokasi dan akhirnya ketiganya siap-siap untuk pindah lokasi;
- Bahwa sewaktu saksi bersama saksi Edi Yanto sudah berada di atas sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP dengan kunci kontak sudah menancap, sedangkan Ach.Kian Mujali mulai bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya, saat itu

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa I keluar dari dalam kebun di depan saksi, yang langsung menuju ke samping kanan saksi dan Edi Yanto ;

- Bahwa awalnya begal tanya kepada saksi kamu ngapain disini, dan saksi kira begal tersebut adalah intel, karena di tempat tersebut abis balapan liar dan banyak Polisi ;

- Bahwa dengan tangan kanannya Terdakwa I mengacungkan sebilah sabit, saat itu karena panik ternyata saksi Edi Yanto lupa menaikkan standar sehingga sepeda motor tidak kunjung bisa distater, lalu Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah sabit dan tangan kirinya mendorong badan saksi Edi Yanto sehingga terjatuh, setelah itu Terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor sehingga saksi langsung turun dari sepeda motor namun karena panik akhirnya saksi terjatuh, kemudian pada saat terdakwa I hendak membawa pergi sepeda motor milik saksi, seketika itu saksi langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I langsung menoleh ke kiri dan membacokkan sebilah sabitnya menggunakan tangan kiri ke tangan kanan saksi sehingga pegangan tangan saksi terlepas lalu Terdakwa I berhasil pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP milik saksi ;

- Bahwa saksi di bacok sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi tidak merasa sakit dan saksi Edi yang tahu kalau tangan saksi luka karena mengeluarkan banyak darah ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Ach Kian Mujali kembali ke tempat kejadian dan melihat tangan saksi lua karena bacokan, lalu saksi Ach Kian Mujali membonceng saksi dan saksi Edi Yanto / berboncengan tiga orang kemudian saksi Ach.Kian Mujali mengantarkan saksi ke RSUD Kota Malang ;

- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Bumiayu selama 1 (satu) hari, dan di RS Saiful Anwar selama 1 (satu) minggu, saksi dirujuk ke RS Saiful Anwar karena luka bacok saksi terlalu dalam dan mengalami pendarahan dan dilaukan operasi kemudian dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan ;

- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit keluarga terdakwa I yaitu kakak Terdakwa I pernah datang kerumah saksi untuk minta damai dan meminta maaf tetapi saksi tidak mau berdamai.

- Bahwa sampai sekarang tangan saksi tidak bisa mengangkat yang berat ;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya rumah sakit, karena saksi memakai SKTM, dan tidak ada bantuan dari terdakwa Mawan maupun keluarganya;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat terdakwa I memakai baju lengan Panjang berwarna hitam dan helm berwarna hitam, saksi masih bisa mengenali terdakwa karena pada waktu itu ada penerangan dari lampu sepeda motor Honda scoopy milik saksi ;
  - Bahwa benar ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor adalah tinggi seperti terdakwa I ;
  - Bahwa pada saat dipersidangan saksi mendengar suara terdakwa dan membenarkan bahwa suara terdakwa sama dengan suara yang saksi dengar pada waktu kejadian yang mengatakan "Lapo Awakmu Ndek Kene suaranya berat seperti suara terdakwa I ;
  - Bahwa hingga saat ini sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP milik saksi tidak pernah Kembali sehingga saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa di dalam jok motor ada baju, sandal, dompet yang ada uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KTP dan juga makanan ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut milik Paman saksi, STNK atas nama Paman saksi yaitu Moh. Ali ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi nongkrong dengan teman-teman dilapangan, dan suasana tidak ramai, saksi janji bertiga saja, dan ditempat tersebut warung-warung banyak, dan juga banyak pengunjung tapi tidak melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam serta 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar ;
2. Saksi ACH. KIAN MUJALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan Berita Acara tersebut benar ;
  - Bahwa Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi di periksa sehubungan perkara perampasan sepeda motor milik saksi Wahidah oleh terdakwa Mawan dan pembacokan terhadap saksi Wahidah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa awalnya saksi berkumpul bersama-sama dengan saksi Wahidah dan saksi Edi Yanto dengan berboncengan sepeda motor menuju belakang kantor BPBD Kota Malang untuk minum minuman keras ;
- Bahwa pada saat itu saksi Wahidah berboncengan sepeda motor dengan saksi Edi Yanto menggunakan sepeda motor milik saksi Wahidah yaitu sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP sedangkan saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan sesampai di jalan berpaving belakang kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, saksi dan saksi Edi Yanto serta saksi Wahidah duduk-duduk di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu sedang minum minuman keras dan belum habis, saat itu saksi mengajak untuk pindah lokasi dan ditanya oleh saksi Edi Yanto pindah kemana, dan dijawab oleh saksi mengatakan pokoknya pindah karena perasaannya tidak enak, kemudian saksi Edi Yanto mengajak saksi Wahidah untuk pindah lokasi dan akhirnya ketiganya siap-siap untuk pindah lokasi;
- Bahwa sewaktu saksi Wahidah saksi Edi Yanto sudah berada di atas sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP kunci kontak sudah menancap;
- Bahwa saksi melihat ada orang keluar dari arah barat dan menuju ke arah saksi, lalu saksi bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor karena saksi mengira itu adalah seorang Intel, kemudian orang tersebut menuju ke arah Saksi Wahidah dan Saksi Edi ;
- Bahwa setelah saksi pergi akan tetapi saksi tidak melihat motor Saksi Wahidah dan Saksi Edi, lalu saksi balik ke tempat awal dan sebelum tiba saksi melihat motor milik saksi Wahidah di kendaraai oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di perdebatkan oleh Saksi Wahidah, Saksi Edi dan begal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mengejar begal tersebut akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wahida mengatakan bahwa motornya di ambil oleh begal dan saksi melihat saksi Wahida memegang tangannya yang berdarah luka karena bacokan, lalu saksi bersama saksi Wahidah dan saksi Edi Yanto / berboncengan tiga orang kemudian mengantar saksi Wahidah ke RSUD Kota Malang ;
  - Bahwa di tempat kejadian tidak ada penerangan dan penerangan hanya dari lampu motor ;
  - Bahwa Saksi Wahidah dirawat di RSUD Bumiayu selama 1 (satu) hari dan di RS Saiful Anwar selama 1 (satu) minggu, saksi Wahidah dirujuk ke RS Saiful Anwar karena luka bacok terlalu dalam dan mengalami pendarahan dan dilakukan operasi kemudian dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan ;
  - Bahwa setelah keluar dari rumah sakit keluarga terdakwa I yaitu kakak, adik dan ibu tiri dari Terdakwa I, pernah datang kerumah saksi Wahidah untuk minta damai ;
  - Bahwa pelaku saat itu memakai Helm warna hitam, Helm Scoopy dan memakai masker ;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam serta 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar ;
3. Saksi EDI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan benar ;
  - Bahwa saksi di periksa sehubungan perkara perampasan sepeda motor milik saksi Wahidah dan pembacokan tangan saksi Wahidah;
  - Bahwa setahu saksi yang melakukan perampasan sepeda motor milik saksi Wahidah adalah Terdakwa I Alias Mawan dan saksi baru mengetahui namanya setelah di beritahu oleh Polisi bahwa Terdakwa I namanya Mawan ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Ach. Kian Mujali dan saksi Wahidah dengan berboncengan sepeda motor menuju belakang kantor BPBD Kota Malang untuk minum minuman keras ;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi Wahidah menggunakan sepeda motor milik saksi Wahidah yaitu sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP sedangkan terdakwa Ach. Kian Mujali mengendarai sepeda motornya sendiri dan sesampai di jalan berpaving belakang kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, saksi dan saksi Wahidah serta saksi Ach. Kian Mujali duduk duduk di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu sedang minum minuman keras dan belum habis, saat itu saksi Ach.Kian Mujali mengajak untuk pindah lokasi dan saksi bertanya mau pindah kemana, dan dijawab oleh saksi Ach.Kian Mujali pokoknya pindah karena perasaannya tidak enak, kemudian saksi mengajak saksi Wahidah untuk pindah lokasi dan akhirnya ketiganya siap-siap untuk pindah lokasi;
- Bahwa sewaktu saksi bersama saksi Wahidah sudah berada di atas sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP dengan kunci kontak sudah menancap, sedangkan Ach.Kian Mujali mulai bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya, saat itu tiba-tiba Terdakwa I keluar dari dalam kebun di depan saksi, yang langsung menuju ke samping kanan saksi dan Wahidah;
- Bahwa awalnya begal tanya kepada saksi Wahidah kamu ngapain disini, dan saksi Wahidah dan saksi mengira begal tersebut adalah intel, karena di tempat tersebut abis balapan liar dan banyak Polisi ;
- Bahwa kemudian tangan kanannya Terdakwa I mengacungkan sebilah sabit, saat itu karena panik ternyata saksi lupa menaikkan standar sehingga sepeda motor tidak kunjung bisa distater, lalu Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah sabit dan tangan kirinya mendorong badan saksi sehingga terjatuh, setelah itu Terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor sehingga saksi Wahidah langsung turun dari sepeda motor namun karena panik akhirnya saksi terjatuh, kemudian pada saat terdakwa I hendak membawa pergi sepeda motor milik saksi Wahidah,

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



seketika itu saksi Wahidah langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I langsung menoleh ke kiri dan membacokkan sebilah sabitnya menggunakan tangan kiri ke tangan kanan saksi Wahidah sehingga pegangan tangan saksi Wahidah terlepas lalu Terdakwa I berhasil pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna coklat hitam No.Pol N-5869-BAP milik saksi Wahidah;

- Bahwa saksi Wahidah di bacok sebanyak 1 (satu) kali dan saksi mengetahui kalau tangan saksi Wahidah luka karena mengeluarkan banyak darah ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Ach Kian Mujali kembali ke tempat kejadian dan melihat tangan saksi Wahidah luka lalu saksi Ach Kian Mujali membonceng saksi dan saksi Wahidah / berboncengan tiga orang kemudian saksi Ach.Kian Mujali mengantar saksi Wahidah ke Rsud Kota Malang ;

- Bahwa Saksi Wahidah dirawat di RSUD Bumiayu selama 1 (satu) hari, dan di RS Saiful Anwar selama 1 (satu) minggu, saksi Wahidah dirujuk ke RS Saiful Anwar karena luka bacok saksi terlalu dalam dan mengalami pendarahan dan dilakukan operasi yang dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan ;

- Bahwa benar ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor adalah tinggi kurus dan berpakaian warna hitam ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam serta 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar ;

4. Saksi SUMARJI, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;

- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan;

- Bahwa di periksa sehubungan dengan kejadian Perampasan sepeda motor di selatan GOR ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekitar pukul 03:00 WIB saksi bersama saksi Rahman Yoyada dan team melakukan interogasi terhadap salah satu dari empat pelaku yang baru saja ditangkap dalam perkara perampasan HP di selatannya GOR KEN AROK yaitu saksi Rudi Setiawan yang memberikan informasi bahwa



temannya yang bernama MAWAN (1 orang pelaku perampasan HP yang masih belum tertangkap) sebelumnya pernah bercerita bahwa Mawan bersama terdakwa II pernah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy di selatannya GOR KEN AROK dan korbannya perempuan dibacok tangannya oleh terdakwa I, dan berdasarkan Informasi tersebut ternyata persis seperti kejadian yang sebelumnya sudah dilaporkan di Polsek Kedungkandang terkait perkara perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu di selatannya GOR KEN AROK atau di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, kemudian saksi bersama dengan saksi Rahman Yoyada dan team melakukan penyelidikan untuk menangkap terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2025 terdakwa I menyerahkan diri ke Polsek Kedungkandang karena keterlibatannya dalam perkara perampasan HP bersama empat orang temannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditahan;

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa I terkait perkara yang lainnya yaitu perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu di selatannya GOR KEN AROK atau di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang korbannya mengalami luka bacok di tangan kanan dan akhirnya terdakwa I mengakui bahwa melakukan bersama terdakwa II, terdakwa I yang membacok korbannya, sedangkan terdakwa II hanya menunggu dan mengawasi diatas sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Bersama-sama dengan Terdakwa II, maka saksi bersama dengan anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol N-5869-BAP, sepeda motor Honda scoopy tersebut dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II melalui facebook milik terdakwa II dan laku seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengetahui orang yang membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah terdakwa II;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, plat nomor dengan No.Pol N-5869-BAP dibuang oleh terdakwa I dan terdakwa II di tempat pembuangan sampah dideket jurang dan sebelumnya plat nomor Honda Scoopy tersebut dibuka oleh terdakwa II dengan menggunakan tang warna hijau kombinasi hitam yang diambil dari rumah terdakwa II dimana tang tersebut ada dimeja disamping televisi didalam rumah terdakwa II, kemudian plat nomor tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah;

- Bahwa pada saat dilakukan pencarian Plat nomor tersebut terdakwa I dan terdakwa II yang menunjukan lokasi kepada saksi dan team tempat dibuangnya Plat nomor Honda Scoopy tersebut, dan pada saat dilokasi pembuangan sampah plat nomor tersebut ditemukan oleh saksi dan team berdasarkan keterangan dari terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memberikan keterangan sangat kopeatif ;

- Bahwa Plat nomor yang di temukan di tunjukan keada saksi korban Wahida dan di benarkan oleh saksi Korban Wahida ;

- Bahwa Pada saat itu kooperatif, dan laporannya bersesuaian dengan kejadian, dan tidak ada pemukulan saat itu ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukan di persidangan, Saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan kejadian tersebut ;

- Pada saat di periksa, Para Terdakwa merasa tertekan karena di pukul oleh penyidik pakai tangan ;

- Bahwa sabit di temukan di rumah terdakwa I dan Tang benar dari rumah terdakwa II ;

- Bahwa sebelum menunjukan Plat nomor, Terdakwa II dibawah ke kasin lebih dahulu ;

5. Saksi RAHMAN YOYADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;

- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di periksa sehubungan dengan kejadian Perampasan sepeda motor di selatan GOR ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekitar pukul 03:00 WIB saksi bersama saksi Sumarji dan team melakukan interogasi terhadap salah satu dari empat pelaku yang baru saja ditangkap dalam perkara perampasan HP di selatannya GOR KEN AROK yaitu saksi Rudi Setiawan yang memberikan informasi bahwa temannya yang bernama MAWAN (1 orang pelaku perampasan HP yang masih belum tertangkap) sebelumnya pernah bercerita bahwa Mawan bersama terdakwa II pernah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy di selatannya GOR KEN AROK dan korbannya perempuan dibacok tangannya oleh terdakwa I, dan berdasarkan Informasi tersebut ternyata persis seperti kejadian yang sebelumnya sudah dilaporkan di Polsek Kedungkandang terkait perkara perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu di selatannya GOR KEN AROK atau di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, kemudian saksi bersama dengan saksi Sumarji dan team melakukan penyelidikan untuk menangkap terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2025 terdakwa I menyerahkan diri ke Polsek Kedungkandang karena keterlibatannya dalam perkara perampasan HP bersama empat orang temannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditahan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa I terkait perkara yang lainnya yaitu perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 01:00 WIB sewaktu di selatannya GOR KEN AROK atau di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang korbannya mengalami luka bacok di tangan kanan dan akhirnya terdakwa I mengakui bahwa melakukan bersama terdakwa II, terdakwa I yang membacok korbannya, sedangkan terdakwa II hanya menunggu dan mengawasi diatas sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian ;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Bersama-sama dengan Terdakwa II, maka saksi Bersama dengan anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol N-5869-BAP, sepeda motor Honda scoopy tersebut dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II melalui facebook milik terdakwa II dan laku seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengetahui orang yang membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah terdakwa II;
  - Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, plat nomor dengan No.Pol N-5869-BAP dibuang oleh terdakwa I dan terdakwa II di tempat pembuangan sampah dideket jurang dan sebelumnya plat nomor Honda Scoopy tersebut dibuka oleh terdakwa II dengan menggunakan tang warna hijau kombinasi hitam yang diambil dari rumah terdakwa II dimana tang tersebut ada dimeja disamping televisi didalam ruamah terdakwa II, kemudian plat nomor tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pencarian Plat nomor tersebut terdakwa I dan terdakwa II yang menunjukan lokasi kepada saksi dan team tempat dibuangnya Plat nomor Honda Scoopy tersebut, dan pada saat dilokasi pembuangan sampah plat nomor tersebut ditemukan oleh saksi dan team berdasarkan keterangan dari terdakwa I dan terdakwa II ;
  - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memberikan keterangan sangat kopeatif ;
  - Bahwa Plat nomor yang di temukan di tunjukan keada saksi korban Wahida dan di benarkan oleh saksi Korban Wahida ;
  - Bahwa Pada saat itu kooperatif, dan laporannya bersesuaian dengan kejadian, dan tidak ada pemukulan saat itu ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukan di persidangan, Saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :
- Para Terdakwa tidak pernah melakukan kejadian tersebut ;
  - Pada saat di periksa, Para Terdakwa merasa tertekan karena di pukul oleh polisi pakai tangan ;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



- Bahwa sabit di temukan di rumah terdakwa I dan Tang benar dari rumah terdakwa II ;
  - Bahwa sebelum menunjukan Plat nomor, Terdakwa II dibawah ke kasin lebih dahulu ;
6. Saksi RUDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP tidak benar karena pada saat itu saksi merasa tertekan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena saksi terlibat perkara perampasaan Handphone yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa I dan 3 orang lainnya.
  - Bahwa saat diperiksa di kepolisian saksi diberi pertanyaan dan dijawab sendiri oleh saksi ;
  - Bahwa saksi yang memberikan keterangan kepada saksi Sumarji dan saksi Rahman Yoyada pada saat pemeriksaan di kantor polisi bahwa terdakwa I pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa I pernah mengambil sepeda motor Scoopy dan perempuannya dibacok, bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak benar karena saksi merasa tertekan ;
  - Bahwa saksi meminta maaf kepada terdakwa I dan terdakwa II karena telah memberikan keterangan kepada Polisi;
  - Bahwa apa yang saksi ceritakan kepada Pak Polisi Adalah karangan saksi saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi NASIB SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa I dan tidak kenal Terdakwa II ;
  - Bahwa saksi kenal terdakwa I karena ada hubungan kerja dimana bekerja di perusahaan Geming milik saksi dan saksi sebagai Manager di perusahaan geming tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa I bekerja di Geming sejak bulan Februari 2025 ;
  - Bahwa Terdakwa I, pada Bulan Juli 2025 tidak lagi bekerja di perusahaan Geming dan terdakwa yang meminta keluar ;
  - Bahwa alasan terdakwa meminta keluar dari Perusahaan Geming, saksi tidak tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Farmer/ Pemain dan di gaji bukan gaji bulanan tetapi berdasarkan persentase dari target harian dalam penjualan produk atau gajinya tergantung dari target yang di dapat oleh Farmer sendiri ;
  - Bahwa gaji terdakwa I berkisar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, Terdakwa I bekerja pada Shift Malam yang dimulai dari Pukul 20.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB ;
  - Bahwa pada hari itu saksi masih bertemu dengan Terdakwa I sekitar Pukul 22.00 WIB karena Terdakwa I tinggal Mes karyawan ;
  - Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada bekerja atau tidak karena saksi sudah pulang ;
  - Bahwa saksi tahu masalah pencurian sepeda motor pada tanggal 3 Mei 2025 di Gor Ken Arok yang melibatkan Terdakwa I karena diceritakan oleh penasehat hukum terdakwa ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya dan saksi juga tidak tahu apakah ada korban atau tidak ;
  - Bahwa di tempat kerja saksi tidak ada CCTV ataupun Absen untuk para karyawan ;
  - Bahwa untuk tanggal 3 Mei 2025 tidak ada digital Record untuk menerangkan bahwa terdakwa I sedang bekerja pada saat itu ;
  - Bahwa karyawan tidak di perbolehkan meninggalkan tempat kerja kecuali pada saat waktu istirahat ;
  - Bahwa tempat kejadian jaraknya dekat dengan tempat kerja Terdakwa I ;
  - Bahwa karyawan bisa libur pada saat Maintenance game ;
  - Bahwa saksi tidak ingat baju apa dan warna apa yang di kenakan oleh Terdakwa I pada saat itu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan ;
  - Bahwa setahu saksi ada absensi manual untuk karyawan dan saksi tidak tahu apakah terdakwa I absensi atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;
2. Saksi GUSTI NANDA SAHARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa I dan tidak kenal Terdakwa II ;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa I karena sama-sama bekerja di Perusahaan Gaming;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di perusahaan Geming dan Terdakwa I sebagai Farmer/ Pemain dan di gaji bukan gaji bulanan tetapi berdasarkan persentase dari target harian dalam penjualan produk atau gajinya tidak stabil ;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Mei saksi bekerja karena Shift malam dan saksi bertugas melakukan kontrol terhadap karyawan yang masuk shift malam;
  - Bahwa shift malam mulai dari Pukul 20.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB;
  - Bahwa pada malam itu saksi berinteraksi dengan Terdakwa I pada saat membeli makan malam dan pada saat itu saksi tidak ingat terdakwa memakai baju apa ;
  - Bahwa terdakwa duduk di Meja B3 dan yang masuk shift malam pada saat itu kurang lebih 11 sampai 12 orang ;
  - Bahwa pada saat bekerja saksi sudah tidak dapat memataui lagi karena para karyawan sudah duduk di mejanya masing-masing dan meja mereka di batasi sehingga tidak saling mengganggu dan terlihat ;
  - Bahwa pada saat itu saksi juga tidak tahu apakah pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa I masih ada atau tidak karena saksi sudah istirahat ;
  - Bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Juli 2025 atas permintaan terdakwa I sendiri dan alasannya saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi tahu masalah pencurian sepeda motor pada tanggal 3 Mei 2025 di Gor Ken Arok yang melibatkan Terdakwa I karena diceritakan oleh penasehat hukum terdakwa ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya dan saksi juga tidak tahu apakah ada korban atau tidak ;
  - Bahwa di tempat kerja saksi tidak ada CCTV ataupun Absen untuk para karyawan ;
  - Bahwa untuk tanggal 3 Mei 2025 tidak ada digital Record untuk menerangkan bahwa terdakwa I sedang bekerja pada saat itu ;
  - Bahwa setiap karyawan yang bekerja pasti ada pencatatan akun karena akan dipakai untuk memperoleh bonus dan gaji ;
  - Bahwa saksi tidak tahu terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;
3. Saksi WANDA FIRDAUS H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa I dan tidak kenal Terdakwa II ;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa I karena sama-sama bekerja di Perusahaan Gaming;
  - Bahwa di perusahaan Gaming, saksi dan Terdakwa I sama-sama sebagai Farmer/ Pemain dan di gaji bukan gaji bulanan tetapi

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persentase dari target harian dalam penjualan produk atau gajinya tidak stabil ;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei saksi bekerja karena Shift malam dan Terdakwa I juga masuk shift malam;

- Bahwa shift malam mulai dari Pukul 20.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB;

- Bahwa pada malam itu saksi berinteraksi dengan Terdakwa I pada saat istirahat makan malam sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi tidak ingat terdakwa memakai baju apa ;

- Bahwa terdakwa duduk di Meja B3 dan saksi meja saksi di sebelanya ;

- Bahwa yang masuk shift malam pada saat itu kurang lebih 11 sampai 12 orang ;

- Bahwa pada saat bekerja saksi sudah tidak dapat melihat Terdakwa lagi karena masing-masing sudah duduk di mejanya dan masing-masing meja di batasi sehingga tidak saling mengganggu dan terlihat ;

- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak tahu apakah pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa I masih ada atau tidak karena saksi sudah istirahat ;

- Bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Juli 2025 atas permintaan terdakwa I sendiri dan alasannya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian sepeda motor pada tanggal 3 Mei 2025 di Gor Ken Arok yang melibatkan Terdakwa I karena diceritakan oleh penasehat hukum terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya dan saksi juga tidak tahu apakah ada korban atau tidak ;

- Bahwa di tempat kerja saksi tidak ada CCTV ataupun Absen untuk para karyawan ;

- Bahwa untuk tanggal 3 Mei 2025 tidak ada digital Record untuk menerangkan bahwa terdakwa I sedang bekerja pada saat itu ;

- Bahwa setiap karyawan yang bekerja pasti ada pencatatan akun karena akan dipakai untuk memperoleh bonus dan gaji ;

- Bahwa setiap aktifitas akun para karyawan terekam atau tercatat dalam sistem dan untuk terdakwa I tidak terekam karena akun Terdakwa I sudah terblokir atau ter banned ;

- Bahwa selama Terdakwa I bekerja kurang lebih sudah tujuh akun yang ter banned ;

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MUHAMMAD IZZUL HAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I dan tidak kenal Terdakwa II ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I karena sama-sama bekerja di Perusahaan Gaming;
- Bahwa di perusahaan Geming, saksi dan Terdakwa I sama-sama sebagai Farmer/ Pemain dan di gaji bukan gaji bulanan tetapi berdasarkan persentase dari target harian dalam penjualan produk yang di hasilkan oleh masing-masing Farmer ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei saksi bekerja karena Shift malam dan Terdakwa I juga masuk shift malam;
- Bahwa shift malam mulai dari Pukul 20.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu saksi beriteraksi dengan Terdakwa I pada saat istirahat makan malam sekitar pukul 20.00 WIB dan terdakwa keluar mencari makan malam kemudian kurang lebih 20 menit, terdakwa balik;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat terdakwa memakai baju apa ;
- Bahwa meja terdakwa di samping sebelah kiri saksi ;
- Bahwa yang masuk shift malam pada saat itu kurang lebih 11 sampai 12 orang ;
- Bahwa pada saat bekerja saksi sudah tidak dapat melihat Terdakwa lagi karena masing-masing sudah duduk di mejanya dan masing-masing meja di batasi sehingga tidak saling mengganggu dan terlihat ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak tahu apakah pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa I masih ada atau tidak karena saksi sudah istirahat ;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Juli 2025 atas permintaan terdakwa I sendiri dan alasannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian sepeda motor pada tanggal 3 Mei 2025 di Gor Ken Arok yang melibatkan Terdakwa I karena diceritakan oleh penasehat hukum terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya dan saksi juga tidak tahu apakah ada korban atau tidak ;
- Bahwa di tempat kerja saksi tidak ada CCTV ataupun Absen untuk para karyawan ;
- Bahwa untuk tanggal 3 Mei 2025 tidak ada digital Record untuk menerangkan bahwa terdakwa I sedang bekerja pada saat itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap karyawan yang bekerja pasti ada pencatatan akun karena akan dipakai untuk memperoleh bonus dan gaji ;
  - Bahwa setiap aktifitas akun para karyawan terekam atau tercatat dalam sistem dan untuk terdakwa I tidak terekam karena akun Terdakwa I sudah terblokir atau ter banned ;
  - Bahwa selama Terdakwa I bekerja kurang lebih sudah tujuh akun yang ter banned ;
  - Bahwa saksi tidak tahu terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah di periksa saksi Verbalisan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut

1. Saksi ALDISA FAUZI ERTANTO, S.H,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Para Terdakwa dan saksi baru kenal pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa I Alias Mawan dan Terdakwa II. Riko ;
- Bahwa saksi melakukan gelar perkara dan melakukan interogasi kepada terdakwa II Rico dan karena terdakwa II masih bingung karena baru tertangkap kemudian saksi mempertemukan dengan terdakwa I dan terdakwa I mengingatkan kepada terdakwa II kronologis perampasan sepeda motor Honda Scoopy yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diajak Ke TKP bersama-sama dengan saksi untuk melihat lokasi-lokasi kejadian dan juga tempat pembuangan sampah, dimana terdakwa I dan terdakwa II membuang plat nomor Honda Scoopy milik saksi Wahida Nur Mauludiyah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa kembali lagi ke kantor untuk dibuatkan BAP ;
- Bahwa pada saat saksi BAP Terdakwa II, saksi juga menyampaikan tentang hak-hak tersangka, dan saat itu diberi pertanyaan dan terdakwa Riko menjawab dengan sendirinya;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditetapkan sebagai tersangka, telah terpenuhi alat buktinya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, masing-masing hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa, saksi tidak melakukan pemukulan ataupun intimidasi berupa tekanan ataupun

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan kepada para terdakwa, malah saksi mengajak Terdakwa II makan nasi padang Bersama-sama dan memberi Terdakwa I. Mawan untuk merokok ;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaan kepada Para terdakwa adalah Penyelidikan ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak mengalami kesulitan karena terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya dan pada saat diajukan pertanyaan kepada terdakwa I dan terdakwa II dijawab sendiri oleh terdakwa I dan terdakwa II dan menceritakan kejadian perampasan sepeda motor Honda Scoopy dibelakang kantor BPBD kota Malang dan keterangan terdakwa dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah ditunjukan dan disuruh membaca terdakwa I dan terdakwa II mengerti kemudian ditanda tangani oleh terdakwa I dan terdakwa II dimana terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah menolak untuk menandatangani BAP

- Bahwa Yang menceritakan kronologis kejadian Perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 di jalan berpaving belakang kantor BPBD Kota Malang, Jl. Mayjen Sungkono, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang secara rinci adalah terdakwa I dan terdakwa II, alat berupa tang untuk melepas plat nomor yang menceritakan adalah terdakwa I dan terdakwa II, yang menunjukan plat nomor dibuang ditempat pembuangan sampah juga terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor scoopy Terdakwa I dan Terdakwa II janji lagi sebelum matahari terbit terdakwa II mengambil sepeda motor membuang plat nomor ditempat sampah dan terdakwa II memposting sepeda motor difacebook dengan nama Umar di jual beli Malang raya, kemudian janji dibelakang universitas kanjuruhan untuk menyerahkan sepeda motor Honda scoopy yang dijual lewat facebook ;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II dijual oleh terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauludiyah terdakwa II menunggu tidak jauh dari tempat kejadian untuk bertugas mengawasi sekitar 15 meteran;

- Bahwa Selain perkara perampasan sepeda motor, terdakwa I juga ada perkara dengan tempat kejadian yang sama di daerah Gor ken arok yaitu perampasan Hp dengan pelaku 4 orang dan terdakwa I berhasil kabur dan akhirnya menyerahkan diri dan setelah diinterogasi pelaku pencurian HP mendapat keterangan dari saksi Rudi Setiawan yang menyampaikan kalau teman saksi Rudi Setiawan yaitu terdakwa I pernah mengatakan kalau mengambil sepeda motor scoopy dan orangnya dibacok, dan pada tgl 5 September terdakwa I menyerahkan diri dan memberikan keterangan kalau mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berhasil ditangkap;

- Bahwa yang menunjuk tempat pembuangan Plat nomor Adalah Terdakwa II dimana yang membuang Plat nomor tersebut Adalah terdakwa II dan pada saat di cari plat nomor tersebut oleh Polisi dan di temukan oleh Yoda dan Marji dengan posisi agak kejurang ;

- Bahwa sepeda motor di jual tidak ada Plat nomornya ;

- Bahwa awalnya terdakwa I menggunakan sabit berniat untuk menakut-nakuti saksi korban dan saat saksi korban memegang sadel sepeda motor tersebut terdakwa panik, lalu sabit tersebut diarahkan oleh terdakwa kea rah saksi korban;

- Bahwa megenal dan menyatakan benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam dan 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam Sebilah sabit dengan gagang warna cokelat panjang 51 cm, 1 kemeja lengan panjang warna hitam, 1 kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND, 1 buah plat nomor warna hitam dengan nopol. N-5869-BAP, 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : P-02504198, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.: 18268655.C/JT, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



2. Saksi **ARIF RUDYAMSYAH, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Para Terdakwa dan saksi baru kenal pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan tambahan kepada Terdakwa I Alias Mawan dan Terdakwa II. Riko ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa menceritakan secara terperinci kronologisnya dan saat kejadian menaruh sepeda motor di bawah pohon pisang, dan terdakwa Riko pulang untuk mengambil tang untuk membuka plat nomer sepeda motor hasil rampasan dan Terdakwa II. Riko yang menceritakan sendiri dan menunjukan tempat pembuangan Plat nomor tersebut ;
- Bahwa para terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke SD dan ketemuan dibawah pohon pisang, lantas terdakwa Riko pulang kerumahnya untuk mengambil tang, lantas balik lagi ke TKP, para terdakwa berboncengan membuang plat nomer sepeda motor tersebut ke tempat sampah, balik lagi ke TKP, dan para terdakwa memposting foto-foto sepeda motor tersebut via FB di komunitas jual beli Malang Raya, lantas para terdakwa dan pembeli janji ketemuan di Unika dan sepeda motor tersebut laku terjual, keterangan sesuai yang disampaikan oleh para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada perkara lain yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mawan akan tetapi TKP sama yaitu merampas HP dan pelakunya ada 5 (lima) orang, saat itu saksi hanya bisa mengamankan 4 (empat) pelaku, sedangkan pelaku 1 (satu) kabur an. Terdakwa Mawan, dan yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polsek dan juga mengakui perbuatannya dengan Terdakwa II. Riko yang saat itu sedang bekerja di Surabaya, kalau weekend baru pulang ke Malang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa, saksi tidak melakukan pemukulan ataupun intimidasi berupa tekanan ataupun paksaan kepada para terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi memberitahukan hak-hak Para Terdakwa untuk di damping oleh Penasihat Hukum/ Advokat akan tetapi Terdakwa II. Riko menolak untuk di damping sedangkan Terdakwa I sudah di damping oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Para Terdakwa dan saksi baru kenal pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa I Alias Mawan dan Terdakwa II. Riko ;
- Bahwa saksi melakukan gelar perkara dan melakukan interogasi kepada terdakwa II Rico dan karena terdakwa II masih bingung karena baru tertangkap kemudian saksi mempertemukan dengan terdakwa I dan terdakwa I mengingatkan kepada terdakwa II kronologis perampasan sepeda motor Honda Scoopy yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diajak Ke TKP bersama-sama dengan saksi untuk melihat lokasi-lokasi kejadian dan juga tempat pembuangan sampah, dimana terdakwa I dan terdakwa II membuang plat nomor Honda Scoopy milik saksi Wahida Nur Mauludiyah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa kembali lagi ke kantor untuk dibuatkan BAP ;
- Bahwa pada saat saksi BAP Terdakwa II, saksi juga menyampaikan tentang hak-hak tersangka, dan saat itu diberi pertanyaan dan terdakwa Riko menjawab dengan sendirinya;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditetapkan sebagai tersangka, telah terpenuhi alat buktinya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, masing-masing hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa, saksi tidak melakukan pemukulan ataupun intimidasi berupa tekanan ataupun paksaan kepada para terdakwa, malah saksi mengajak Terdakwa II makan nasi padang Bersama-sama dan memberi Terdakwa I. Wawan untuk merokok ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaan kepada Para terdakwa adalah Penyelidikan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak mengalami kesulitan karena terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya dan pada saat diajukan pertanyaan kepada terdakwa I dan terdakwa II dijawab sendiri oleh terdakwa I dan terdakwa II dan menceritakan kejadian perampasan sepeda motor Honda Scoopy dibelakang kantor BPBD kota Malang dan keterangan terdakwa dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah ditunjukkan dan disuruh membaca terdakwa I dan terdakwa II mengerti kemudian ditanda tangani oleh terdakwa I dan terdakwa II dimana terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah menolak untuk menandatangani BAP



- Bahwa Yang menceritakan kronologis kejadian Perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 di jalan berpaving belakang kantor BPBD Kota Malang, Jl. Mayjen Sungkono, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang secara rinci adalah terdakwa I dan terdakwa II, alat berupa tank untuk melepas plat nomor yang menceritakan adalah terdakwa I dan terdakwa II, yang menunjukkan plat nomor dibuang ditempat pembuangan sampah juga terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor scoopy Terdakwa I dan terdakwa II janji lagi sebelum matahari terbit terdakwa II mengambil sepeda motor membuang plat nomor ditempat sampah dan terdakwa II memposting sepeda motor difacebook dengan nama Umar di jual beli Malang raya, kemudian janji dibelakang universitas kanjuruhan untuk menyerahkan sepeda motor Honda scoopy yang dijual lewat facebook ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II dijual oleh terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy No.Pol N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah terdakwa II menunggu tidak jauh dari tempat kejadian untuk bertugas mengawasi sekitar 15 meteran;
- Bahwa Selain perkara perampasan sepeda motor, terdakwa I juga ada perkara dengan tempat kejadian yang sama di daerah Gor ken arok yaitu perampasan Hp dengan pelaku 4 orang dan terdakwa I berhasil kabur dan akhirnya menyerahkan diri dan setelah diinterogasi pelaku pencurian HP mendapat keterangan dari saksi Rudi Setiawan yang menyampaikan kalau teman saksi Rudi Setiawan yaitu terdakwa I pernah mengatakan kalau mengambil sepeda motor scoopy dan orangnya dibacok, dan pada tgl 5 September terdakwa I menyerahkan diri dan memberikan keterangan kalau mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berhasil ditangkap;
- Bahwa yang menunjuk tempat pembuangan Plat nomor Adalah Terdakwa II dimana yang membuang Plat nomor tersebut Adalah



terdakwa II dan pada saat di cari plat nomor tersebut oleh Polisi dan di temukan oleh Yoda dan Marji dengan posisi agak kejurang ;

- Bahwa sepeda motor di jual tidak ada Plat nomornya ;
- Bahwa awalnya terdakwa I menggunakan sabit berniat untuk menakut-nakuti saksi korban dan saat saksi korban memegang sadel sepeda motor tersebut terdakwa panik, lalu sabit tersebut diarahkan oleh terdakwa kearah saksi korban;

- Bahwa saksi kenal dan menyatakan benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam dan 1 buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam Sebilah sabit dengan gagang warna cokelat panjang 51 cm, 1 kemeja lengan panjang warna hitam, 1 kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND, 1 buah plat nomor warna hitam dengan nopol. N-5869-BAP, 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : P-02504198, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.: 18268655.C/JT, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I. MUCHAMMAT AGUS Alias WAWAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beradadalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan di tuangkan dalam berita acara dan Terdakwa telah menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan karena perkara Begal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan keterangan tersebut di beritahu oleh Penyidik ;
- Bahwa TKPnya saksi tahu dari Polisi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar Terdakwa yang menjawab sebagaimana termuat dalam Berita Acara akan tetapi Terdakwa menjawab karena terpaksa ;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa menandatangani ;
- Bahwa jawaban terdakwa dalam BAP angka 10 yang menyatakan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian dengan kekerasan berhasil menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam, dimana awalnya terdakwa tidak tahu akan tetapi di beritahu oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat berupa Arit / sabit dimana jawaban terdakwa itu tidak benar karena terdakwa dibentak sehingga terdakwa menjawab seadanya;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah sepupu dimana Ayah Terdakwa I dengan Ibu Terdakwa II adalah kakak adik ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol: N-6934-ACB Adalah milik Terdakwa II yang di gunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan Dimana jawaban Terdakwa I tersebut karena dalam ancaman kekerasan ;
- Bahwa sebuah sabit yang di gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah milik terdakwa I yang disita oleh Penyidik dan di ambil di rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I menjawab semua pertanyaan dari Penyidik sama persis seperti yang tercatat di dalam BAP akan tetapi jawaban tersebut Terdakwa I jawab karena merasa takut dan tertekan karena di paksa oleh Polisi ;
- Bahwa cara terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Bagaimana cara saudara dan bersama dengan RICO CAHYO SAPUTRO melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I. Mawan menghubungi Terdakwa II. Riko melalui pesan whatsapp 'AYO NGOPI NDEK GOR' dan Terdakwa II. Riko mengiyakannya, Kemudian Terdakwa I. Mawan mempersiapkan diri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan kayu dari rumah dan Terdakwa I. Mawan sembunyikan didalam hem warna hitam yang dipakai lalu Terdakwa II. Riko datang menjemput Terdakwa I. Mawan dirumah lalu para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



merah hitam Nopol : N-6934-ACB menuju warung kopi di Gor Ken Arok, Dimana terhadap keterangan ini Terdakwa I menyatakan tidak pernah mengajak Terdakwa II untuk Ngopi dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah berboncengan ;

- Bahwa Selanjutnya pada saat perjalanan kami mengatur rencana kalau nanti di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa I bertugas mendekati korban dengan berjalan kaki kemudian merampas sepeda motor milik korban, sedangkan RICO CAHYO SAPUTRO bertugas menurunkan Terdakwa I di selatan warung kopi dan mengawasi sekitar lokasi hingga Terdakwa I mendapatkan sepeda motor, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas Terdakwa I. Mawan memberikan keterangan karena merasa terpaksa ;

- Bahwa saat perjalanan kami melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario di Jalan Kyai Parseh Jaya Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang mengarah keselatan atau GOR Ken Arok, Kemudian kami mendahului dengan harapan perempuan tersebut masuk ke Warung Kopi Selatan Gor Ken Arok melalui samping kantor BPBD Kota Malang dan menjadi sasaran Para Terdakwa ternyata perempuan tersebut tidak ke arah Warung kopi, Selanjutnya Para Terdakwa berhenti di Pos yang berada di selatan warung Kopi Gor Ken Arok, disitu Terdakwa I. Mawan mengatakan kepada Terdakwa II. Riko kalau berhasil nanti Terdakwa I. Mawan membunyikan klakson sepeda motor, dan keterangan ini juga Terdakwa I tidak pernah meminta Terdakwa II untuk membunyikan klakson ;

- Bahwa Terdakwa I. Mawan berjalan kaki dan mengendap-endap dari Pos kesasaran kurang lebih 250 meter, sedangkan Terdakwa II. Riko mengendarai sepeda motor ke arah utara untuk mengelabui warga bahwa Para Terdakwa sudah keluar dari sekitaran Warung kopi, kemudian ke barat lalu berputar melalui depan kantor BPBD Kota Malang kemudian berhenti di belakang Kantor BPBD Kota Malang di timur jalan paving yang berjarak 150 meter dari Pos awal Para Terdakwa berhenti dan disitu Terdakwa I. Mawan berpapasan dengan Terdakwa II. Riko namun pura pura tidak saling mengenal ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa I berjalan mengendap endap ke arah selatan kurang lebih 100 meter, lalu bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving menunggu calon sasaran datang, 15 menit kemudian datang 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-



laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu saya langsung menghampiri 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan. Kemudian Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor lalu Dua orang turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor, seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, saat itu Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan agar Terdakwa II. Riko segera meninggalkan lokasi juga;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I keluar ke jalan raya kemudian ke kiri ke arah terminal hamid rusdi, lalu masuk jalan kembar Rajasa Bumiayu, lalu melewati jembatan bekas jalan lori, lalu Terdakwa I lewat daerah Kacuk dan Pabrik Gula Kebonagung ke arah Wagir, Kemudian ketika Terdakwa I tiba di depan gang rumah, ternyata Terdakwa II. Riko sudah datang terlebih dahulu, dan Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa pemilik sepeda motor telah Terdakwa I bacok dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa I bawa, kemudian sepeda motor milik korban, Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa II yang menjual sepeda motor Scoopy lewat akun Facebook milik Terdakwa II seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terdakwa I mendapat bagian lebih banyak karena terdakwa I yang bekerja makanya dapat lebih sedangkan terdakwa II bagian menjual di Facebook, dimana keterangan di berikan karena terpaksa ;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa pada tanggal 3 Mei 2025 terdakwa I sedang bekerja di perusahaan gaming tetapi tidak ada surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti tertulis kehadiran terdakwa I sedang bekerja dan juga tidak ada cctv diruangan terdakwa I bekerja;

- Bahwa terdakwa I bekerja diperusahaan gaming di didaerah buring kota malang, dekat dengan tempat kejadian begal yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa saksi Rudi Setiawan yang melaporkan kepada polisi dan menuduh terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan begal ;

- Bahwa Pada saat ditanyakan oleh polisi menggunakan apa pada saat kejadian terdakwa I menjawab pakai pisau dan ditanyakan lagi memakai apa terdakwa I mengatakan memakai pisau dan akhirnya terdakwa mengatakan memakai sabit ;

- Bahwa Terdakwa I mencabut keterangannya dalam BAP dengan alasan tidak melakukan ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I terlibat perkara pencurian Hp dan terdakwa I melarikan diri yang kemudian menyerahkan diri;

- Bahwa Tempat kejadian terdakwa I berdekatan dengan tempat kejadian perkara dibelakang kantor BPBD ;

- Bahwa barang bukti Sabit disimpan dirumah terdakwa dibagian dapur rumah terdakwa I dekat kandang ayam ;

- Bahwa Terdakwa II pada saat pemeriksaan dipukuli, tetapi terdakwa II tidak dapat membuktikan jika terdakwa II benar dipukuli ;

- Bahwa Terdakwa I ada perkara lain yaitu perkara perampasan Hp bersama sama dengan saksi Rudi Setiawan, Candra dan Pean yang dilakukan pada waktu malam hari.

- Bahwa tempat kerja terdakwa I dengan lokasi kejadian perampasan sepeda motor Honda Scoopy di belakang kantor BPBD kota malang berdekatan ;

- Bahwa saksi Rudi Setiawan teman dari terdakwa I yang bersama-sama melakukan perampasan HandPhone dalam perkara lain ;

- Bahwa terdakwa I tidak tahu siapa Pemilik perusahaan gaming terdakwa I tidak tahu siapa pemilik perusahaannya taunya Pak Samsul dan terdakwa sebagai farmer, untuk surat pengangkatan terdakwa I sebagai karyawan tidak ada dan ditempat kerja terdakwa I tidak ada cctv dan tidak ada bukti pengangkatan terdakwa I sebagai pegawai ;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II memberikan keterangan karena disuruh Polisi mengaku, tetapi terdakwa I tidak bisa menunjukan siapa nama Polisi tersebut, karena berpakaian preman;

- Bahwa sepeda motor Yupiter MX warna merah hitam No. Pol. N-6934-ACB adalah milik terdakwa II dan tidak ada bukti surat surat dan hanya menjelaskan kalau ada suratnya;

## **TERDAKWA II. RICO CAHYO SAPUTRO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara perampasan sepeda motor/begal di belakang kantor BPBD Jl. Mayjen Sungkono, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 4 Mei 2025 ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada hubungan keluarga yaitu Sepupu ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa tempat dan kejadian tindak pidana , Terdakwa II menyatakan tidak tahu dan yang tertuang dalam BAP karena di beritahu oleh penyidik;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy di jual oleh Terdakwa II melalui akun Facebook milik Terdakwa II seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terdakwa I mendapat bagian lebih banyak karena terdakwa I yang bekerja makanya dapat lebih sedangkan terdakwa II bagian menjual di Facebook;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan Baju hitam milik Terdakwa I, Sabit milik Terdakwa I, Tang milik Terdakwa II yang di ambil di rumah Terdakwa II dan di gunakan untuk melepaskan Plat, HandPhone milik Terdakwa II, Sepeda Motor Jupiter MX milik Terdakwa II sedangkan Plat Nomor , BPKB dan STNK Terdakwa tidak tau ;
- Bahwa terdakwa II mengatakan bahwa plat nomor ditemukan oleh polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 3 Mei 2025 terdakwa II sedang bekerja di gresik tapi terdakwa II tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pada tanggal 3 Mei terdakwa II sedang bekerja ;
- Bahwa Terdakwa II mencabut keterangannya dalam BAP dengan alasan tidak melakukan ;
- Bahwa Terdakwa II pada saat pemeriksaan dipukuli, tetapi terdakwa II tidak tahu nama polisi yang memukul Terdakwa II;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bekerja di gresik sebagai kuli bangunan ikut bangun masjid, tapi tidak tau nama masjidnya dan punya siapa terdakwa II tidak tahu dan terdakwa II tidak bisa menunjukkan bukti jika terdakwa II sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Gresik pada hari kejadian yaitu tanggal 4 Mei 2025 dibelakang jantor BPBD Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa I menjawab pertanyaan dari penyidik karena terpaksa dan dipukuli ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II memberikan keterangan karena disuruh Polisi mengaku, tetapi Para terdakwa tidak bisa tahhu siapa nama Polisi tersebut, karena berpakaian preman;
- Bahwa sepeda motor Yupiter MX warna merah hitam No. Pol. N-6934-ACB adalah milik terdakwa II dan tidak ada bukti surat surat dan hanya menjelaskan kalau ada suratnya .

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : P-02504198, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.: 18268655.C/JT, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam;
- Sebilah sabit dengan gagang warna coklat panjang 51 cm;
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND;
- 1 (satu) buah tang dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor warna hitam dengan nopol. N-5869-BAP.



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti suat berupa Surat *Visum Et Repertum* No: 12030313 atas nama Wahida Nur Mauludiyah ang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.FM dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar yang pada *Kesimpulannya* menerangkan bahwa :

1. Seorang Perempuan, berusia lebih kurang Sembilan belas tahun, berambut hitam lurus, tinggi badan lebih kurang serratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurangenam puluh kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup ;
2. Pada Pemeriksaan di temukan luka iris pada lengan atas kanan akibat kekerasan tajam , berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan fisik luka, disimpulkan bahwa luka terbuka/ luka iris tersebut dapat di akibatkan ujung celurit ;
3. Untuk kepentingan Kesehatan dilakukan Tindakan operasi darurat pada luka, transfuse darah sebanyak dua labu dan di rawat inap selama empat hari, kemudian dilakukan rawat jalan diklinik bedah ;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut berupa kehilangan darah jika tidak segera mendapatkan Tindakan darurat ;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa mencabut keterangan mereka di BAP Penyidik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangnnya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa menyatakan mencabut seluruh keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dengan alasan bahwa Para Terdakwa dipaksa memberikan keterangan sesuai dengan petunjuk Penyidik, Para Terdakwa di pukul sehingga dalam memberikan keterangan merasa tertekan dan pada saat kejadian Terdakwa I. Mawan sedang bekerja Shift Malam dan Terdakwa II. Riko juga sedang bekerja di Gresik ;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan di persidangan jadi Terdakwa berhak mencabut atau mengubah keterangan di persidangan akan tetapi alasan-alasan tersebut harus di uji kebenarannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan pencabutan keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik di Persidangan disertai alasan yang logis dan harus di buktikan di persidangan ;

Menimbang bahwa alasan Para Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP Penyidik di karenakan Para Terdakwa di paksa untuk memberikan keterangan sesuai perintah Penyidik dan Para Terdakwa di Pukul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai alasan di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa/Advokat dalam hal ini tidak ada mengajukan bukti surat baik berupa berupa Visum Et Repertum atau rekam medis atau foto luka ataupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa pada saat Para Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik adanya kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik ataupun adanya laporan pengaduan pada saat pemeriksaan yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam memberikan keterangan memang benar di pukul sehingga merasa tertekan serta takut dan Para Terdakwa juga tidak dapat menyebut nama Penyidik yang memaksa dan memukul mereka dalam memberikan keterangan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan saksi Verbalisan yaitu 3 (tiga) orang Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Para Terdakwa di Periksa dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri dan telah di beritahu hak-hak para terdakwa dan dalam pemeriksaan Para Terdakwa sudah sesuai prosedur ;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa I. Mawan di periksa dalam pemeriksaan tambahan Terdakwa I. Mawan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat sedangkan Terdakwa II. Riko menolak untuk di dampingi Penasihat Hukum/Advokat ;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa di Periksa oleh Penyidik, Para Penyidik memperlakukan mereka dengan baik yaitu dengan makan nasi rendang bersama-sama dengan Terdakwa II. Riko dan Terdakwa I. Mawan juga di beri kesempatan untuk merokok sebelum di periksa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan bahwa pada saat itu Para Terdakwa sendiri yang memberikan keterangan dengan leluasa tanpa di pukul, di paksa atau di intimidasi dan hal ini juga di benarkan oleh Para Terdakwa di persidangan bahwa para saksi verbalisan tidak melakukan kekerasan berupa pukulan ataupun intimidasi kepada Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menandatangani Barita Acara Pemeriksaan tanpa ada catatan keberatan dari Para Terdakwa dan setiap halaman di paraf ;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Mawan menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. Mawan sedang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang gaming dan Terdakwa II bekerja di Gresik ;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum/Advokat Para Terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang meringankan / saksi A de Charge yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yang pada

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I bekerja di Perusahaan Gaming sebagai Farmer/ Pemain, pada saat itu Terdakwa I masuk kerja karena Shift malam yaitu dari Pukul 20.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB ;

Menimbang bahwa dari empat orang saksi tersebut hanya satu orang saksi yang menerangkan bahwa terakhir kali melihat Terdakwa I. Mawan pada Pukul 22.00 WIB selanjutnya saksi yang lain sudah tidak tahu posisi Terdakwa I. Mawan pada Pukul 01.00 WIB, karena saksi Nasib Samsul Arifin sudah pulang kerumahnya, sedangkan ketiga orang saksi yang merupakan teman Terdakwa I sudah duduk di meja masing-masing dan main game dimeja mereka yang di batasi atau di palang bagian samping kiri kanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi A de Charge yang di ajukan pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kerja tidak ada CCTV, tidak ada Absen yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa I pada saat terjadinya tindak pidana berada di tempat kerja, bahkan untuk jejak aktivitas akun yang di gunakan oleh Terdakwa I saja tidak dapat di tunjukan dengan alasan bahwa akun terdakwa I sudah terblokir atau terbanned ;

Menimbang bahwa Terdakwa II menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa II sedang bekerja di sebuah Masjid di Gresik, akan tetapi Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya/Advokat tidak dapat menyebutkan nama Masjid tempat kerja dari Terdakwa II dan di Gresik di daerah mana Terdakwa II bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya/Advokatnya tidak dapat membuktikan alasan Para Terdakwa mencabut keterangan BAP Penyidik di Persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa setelah saksi korban keluar dari Rumah Sakit, datang Ibu Tiri, kakak dan Adik dari Terdakwa I menemui Saksi Korban untuk meminta maaf dan mau berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena alasan pencabutan keterangan Para Terdakwa di BAP Penyidik tidak didukung bukti yang cukup dan hanya berupa pernyataan sepihak Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pencabutan Keterangan BAP tidak beralasan hukum dan tidak dapat di terima*, dengan demikian BAP Penyidik tetap dapat di pergunakan sebagai bagian dari alat bukti dan di pertimbangkan bersama alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan whatsapp 'AYO NGOPI NDEK GOR' dan Terdakwa II mengiyakannya, Kemudian Terdakwa I mempersiapkan diri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan kayu dari rumah dan Terdakwa I sembunyikan didalam hem warna hitam yang dipakai lalu Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dirumah lalu para terdakwa berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol : N-6934-ACB menuju warung kopi di Gor Ken Arok ;

- Bahwa pada saat perjalanan Para Terdakwa mengatur rencana kalau nanti di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa I bertugas mendekati korban dengan berjalan kaki kemudian merampas sepeda motor milik korban, sedangkan Terdakwa II bertugas menurunkan Terdakwa I di selatan warung kopi dan mengawasi sekitar lokasi dan saat perjalanan Para Terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario di Jalan Kyai Parseh Jaya Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang mengarah keselatan atau GOR Ken Arok, Kemudian Para Terdakwa mendahului dengan harapan perempuan tersebut masuk ke Warung Kopi Selatan Gor Ken Arok melalui samping kantor BPBD Kota Malang dan menjadi sasaran Para Terdakwa ternyata perempuan tersebut tidak ke arah Warung kopi, Selanjutnya kami berhenti di Pos yang berada di selatan warung Kopi Gor Ken Arok, disitu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau berhasil nanti Terdakwa I membunyikan klakson sepeda motor ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan kaki dan mengendap-endap dari Pos kesasaran kurang lebih 250 meter, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor ke arah utara untuk mengelabui warga bahwa Para Terdakwa sudah keluar dari sekitaran Warung kopi, kemudian ke barat lalu berputar melalui depan kantor BPBD Kota Malang kemudian berhenti di belakang Kantor BPBD Kota Malang di timur jalan paving yang berjarak 150 meter dari Pos awal Terdakwa I berhenti dan disitu Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II namun pura pura tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa I berjalan mengendap endap ke arah selatan kurang lebih 100 meter, lalu bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paving menunggu calon sasaran datang, 15 menit kemudian datang 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu Terdakwa I langsung menghampiri 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan. Kemudian saya berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor, lalu keduanya turun dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor, seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan Terdakwa II segera meninggalkan lokasi juga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar ke jalan raya kemudian ke kiri ke arah terminal hamid rusdi, lalu masuk jalan kembar Rajasa Bumiayu, lalu melewati jembatan bekas jalan lori, lalu Terdakwa I lewat daerah Kacuk dan Pabrik Gula Kebonagung ke arah Wagir, Kemudian ketika Terdakwa I tiba di depan gang rumah, ternyata Terdakwa II. Riko sudah datang terlebih dahulu dan Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II. Riko bahwa pemilik sepeda motor telah Terdakwa I bacok dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa I bawa, kemudian sepeda motor milik korban Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Riko, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa sepeda Motor yang berhasil Terdakwa I ambil yaitu motor Honda Scopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah dimana sepeda motor tersebut di kuasai dengan kekerasan dengan cara membacok tangan saksi korban hal ini juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa satu buah sabit yang telah disita dan di ambil di rumah terdakwa II dan juga surat *Visum Et Repertum* No: 12030313 atas nama Wahida Nur Mauludiyah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.FM dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar yang pada



*Kesimpulannya* menerangkan bahwa Pada Pemeriksaan di temukan luka iris pada lengan atas kanan akibat kekerasan tajam bahwa luka terbuka/ luka iris tersebut dapat di akibatkan ujung celurit dan dilakukan Tindakan operasi darurat pada luka, transfuse darah sebanyak dua labu dan di rawat inap selama empat hari, kemudian dilakukan rawat jalan diklinik bedah dan dapat menimbulkan bahaya maut berupa kehilangan darah jika tidak segera mendapatkan Tindakan darurat ;

- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy tersebut di jual oleh Terdakwa II melalui akun Facebook milik Terdakwa II seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terdakwa I mendapat bagian lebih banyak karena terdakwa I yang bekerja makanya dapat lebih sedangkan terdakwa II bagian menjual di Facebook;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di ambil itu tetap ada di tangannya ;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur "Barangsiapa "*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau pribadi yang dapat menjadi subyek hukum dalam peristiwa pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut dan pemeriksaan di persidangan dimana Terdakwa I. MUCHAMMAT AGUS Alias MAWAN dan Terdakwa II. RIKO CAHYO SAPUTRO membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan terhadap apa yang di perbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan menurut Hukum ;

#### *Ad.2 Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"*

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk di miliki/dikuasai;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan whatsapp 'AYO NGOPI NDEK GOR' dan Terdakwa II mengiyakannya, Kemudian Terdakwa I mempersiapkan diri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan kayu dari rumah dan Terdakwa I sembunyikan didalam hem warna hitam yang dipakai lalu Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dirumah lalu para terdakwa berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol : N-6934-ACB menuju warung kopi di Gor Ken Arok ;



Menimbang bahwa pada saat perjalanan Para Terdakwa mengatur rencana kalau nanti di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa I bertugas mendekati korban dengan berjalan kaki kemudian merampas sepeda motor milik korban, sedangkan Terdakwa II bertugas menurunkan Terdakwa I di selatan warung kopi dan mengawasi sekitar lokasi dan saat perjalanan Para Terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario di Jalan Kyai Parseh Jaya Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang mengarah keselatan atau GOR Ken Arok, Kemudian Para Terdakwa mendahului dengan harapan perempuan tersebut masuk ke Warung Kopi Selatan Gor Ken Arok melalui samping kantor BPBD Kota Malang dan menjadi sasaran Para Terdakwa ternyata perempuan tersebut tidak ke arah Warung kopi, selanjutnya Para Terdakwa berhenti di Pos yang berada di selatan warung Kopi Gor Ken Arok, disitu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau berhasil nanti Terdakwa I membunyikan klakson sepeda motor ;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I berjalan kaki dan mengendap-endap dari Pos kesasaran kurang lebih 250 meter, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor ke arah utara untuk mengelabui warga bahwa Para Terdakwa sudah keluar dari sekitaran Warung kopi, kemudian ke barat lalu berputar melalui depan kantor BPBD Kota Malang kemudian berhenti di belakang Kantor BPBD Kota Malang di timur jalan paving yang berjarak 150 meter dari Pos awal Para Terdakwa berhenti dan disitu Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II namun pura pura tidak saling mengenal, lalu Terdakwa I berjalan mengendap endap ke arah selatan kurang lebih 100 meter, lalu bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving menunggu calon sasaran datang, 15 menit kemudian datang 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu Terdakwa I langsung menghampiri 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan, kemudian Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor, lalu keduanya turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan Terdakwa II segera meninggalkan lokasi juga;

Menimbang bahwa sepeda Motor yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP dari tangan Wahida Nur Mauludiyah berpindah ke tangan Para Terdakwa Dimana Motor tersebut mempunyai nilai ekonomi yaitu kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana kerugian yang di alami oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

## *Ad.3 Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"*

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku, Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya, dimana orang lain inilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa telah berhasil ambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah yang di lakukan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa I bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving dengan mengamati 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu Terdakwa I langsung menghampiri 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan. Kemudian Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor, lalu keduanya turun dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor, seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan Terdakwa II segera meninggalkan lokasi juga;

Menimbang bahwa sepeda Motor yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP yang merupakan milik Wahida Nur Mauludiyah dan berpindah ke tangan Para Terdakwa dengan membacok tangan korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup membuktikan bahwa berpindahnya sepeda motor ke tangan Para Terdakwa bukan karena di berikan oleh Wahida Nur Mauludiyah sebagai pemilik barang akan tetapi diambil dengan kekerasan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

#### ***Ad.4 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"***

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk di miliki yaitu pelaku telah berniat untuk menguasai/memiliki barang yang ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya;



Menimbang bahwa yang di maksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa tidak di dukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau keinginan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa telah berhasil ambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah yang di lakukan dengan cara Terdakwa I bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving dengan mengamati 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu Terdakwa I langsung menghampiri 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan. Kemudian Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor, lalu keduanya turun dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor, seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan Terdakwa II segera meninggalkan lokasi juga;

Menimbang bahwa sepeda Motor yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah Dimana sepeda motor tersebut di kuasai oleh Para Terdakwa bukan karena di berikan oleh saksi korban Wahida Nur Mauludiyah akan tetapi diperoleh karena mengambil dengan kekerasan ;

Menimbang bahwa Sepeda motor Honda Scoopy tersebut di jual oleh Terdakwa II melalui akun Facebook milik Terdakwa II seharga Rp2.500.000,00



(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terdakwa I mendapat bagian lebih banyak karena terdakwa I yang bekerja makanya dapat lebih sedangkan terdakwa II bagian menjual di Facebook;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Wahida Nur Mauludiyah dan Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor milik Wahida Nur Mauludiyah

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai mana tersebut diatas sesungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang ada dalam dirinya masing-masing, kehendak mana telah didukung pula oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuan dalam dirinya masing-masing bahwa Terdakwa I menemui saksi korban dan temannya dan merampas sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa II berjaga-jaga dikejauhan adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan maksud untuk dikuasai oleh Para Terdakwa kemudian di jual oleh Para Terdakwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik mereka sendiri dimana menurut Majelis Hakim sesungguhnya perbuatan Para terdakwa tidak didukung dengan adanya hak pada diri Para terdakwa serta bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh korban Wahida Nur Mauludiyah selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

*Ad.5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada di tangannya"*

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada



sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “ sopan “ misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63), sementara itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 ditegaskan bahwa : “ Unsur delict berupa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” memaksa orang lain, ... “, harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) – psychische dwaang. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja si pemaksa tersebut “.

Menimbang bahwa Kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian yang dilakukan dengan maksud:

- Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan ;
- Jika kejahatan yang dilakukan diketahui pada waktu sedang dilakukan untuk memungkinkan dirinya sendiri atau peserta lain dapat melarikan diri;
- Untuk menjamin tetap menguasai benda yang telah dicuri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa telah berhasil ambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah yang dilakukan dengan cara Terdakwa I bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving dengan mengamati 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu Terdakwa I langsung menghampiri 2 orang (1 laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan. Kemudian Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor, lalu keduanya turun dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor, seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan Terdakwa II segera meninggalkan lokasi juga;

Menimbang bahwa sepeda Motor yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah Dimana sepeda motor tersebut di kuasai oleh Para Terdakwa bukan karena di berikan oleh saksi korban Wahida Nur Mauludiyah akan tetapi diperoleh karena mengambil dengan kekerasan dengan cara membacok tangan saksi korban hal ini juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa satu buah sabit yang telah disita dan di ambil di rumah terdakwa II dan juga surat *Visum Et Repertum* No: 12030313 atas nama Wahida Nur Mauludiyah ang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.FM dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar yang pada *Kesimpulannya* menerangkan bahwa Pada Pemeriksaan di temukan luka iris pada lengan atas kanan akibat kekerasan tajam bahwa luka terbuka/ luka iris tersebut dapat di akibatkan ujung celurit dan dilakukan Tindakan operasi darurat pada luka, transfuse darah sebanyak dua labu dan di rawat inap selama empat hari, kemudian dilakukan rawat jalan diklinik bedah dan dapat menimbulkan bahaya maut berupa kehilangan darah jika tidak segera mendapatkan Tindakan darurat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### *Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";*

Menimbang bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

*Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg*



Menimbang bahwa Yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan (pleger) yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan Orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan whatsapp 'AYO NGOPI NDEK GOR' dan Terdakwa II mengiyakannya, Kemudian Terdakwa I mempersiapkan diri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan kayu dari rumah dan Terdakwa I sembunyikan didalam hem warna hitam yang dipakai lalu Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dirumah lalu para terdakwa berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol : N-6934-ACB menuju warung kopi di Gor Ken Arok ;

Menimbang bahwa pada saat perjalanan Para Terdakwa mengatur rencana kalau nanti di jalan berpaving yang berada di belakang Kantor BPBD Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa I bertugas mendekati korban dengan berjalan kaki kemudian merampas sepeda motor milik korban, sedangkan Terdakwa II bertugas menurunkan Terdakwa I di selatan warung kopi dan mengawasi sekitar lokasi dan saat perjalanan Para Terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario di Jalan Kyai Parseh Jaya Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang mengarah keselatan atau GOR Ken Arok, Kemudian Para Terdakwa mendahului dengan harapan perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke Warung Kopi Selatan Gor Ken Arok melalui samping kantor BPBD Kota Malang dan menjadi sasaran Para Terdakwa ternyata perempuan tersebut tidak ke arah Warung kopi, Selanjutnya Para terdakwa berhenti di Pos yang berada di selatan warung Kopi Gor Ken Arok, disitu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau berhasil nanti Terdakwa I membunyikan klakson sepeda motor ;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I berjalan kaki dan mengendap-endap dari Pos kesasaran kurang lebih 250 meter, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor ke arah utara untuk mengelabui warga bahwa Para Terdakwa sudah keluar dari sekitaran Warung kopi, kemudian ke barat lalu berputar melalui depan kantor BPBD Kota Malang kemudian berhenti di belakang Kantor BPBD Kota Malang di timur jalan paving yang berjarak 150 meter dari Pos awal Para Terdakwa berhenti dan disitu Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II namun pura pura tidak saling mengenal, lalu Terdakwa I berjalan mengendap endap ke arah selatan kurang lebih 100 meter, lalu bersembunyi disemak semak sebelah barat jalan paving menunggu calon sasaran datang, 15 menit kemudian datang 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, 2 laki-laki dan 1 perempuan berhenti dan minum minuman keras lalu saat mereka akan meninggalkan tempat, Terdakwa I keluar dari semak semak dan mengacungkan sebilah celurit, 1 orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian melarikan diri lalu Terdakwa I langsung menghampiri 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang berusaha melarikan diri dengan berboncengan. Kemudian Terdakwa I berkata "LAPO AWAKMU NDEK KENE" sambil tangan kanan mengacung sebilah celurit dan tangan kirinya mendorong badan seorang laki-laki agar turun sepeda motor, lalu keduanya turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut dan saat hendak membawa pergi sepeda motor, seketika itu korban (perempuan) langsung menarik pegangan besi belakang sepeda motor, Terdakwa I langsung membacokkan sebilah sabit menggunakan tangan kiri ke tangan korban sehingga pegangan tangannya terlepas, kemudian Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor korban dan membunyikan klakson yang menandakan berhasil dan Terdakwa II segera meninggalkan lokasi juga;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar ke jalan raya kemudian ke kiri ke arah terminal hamid rusdi, lalu masuk jalan kembar Rajasa Bumiayu, lalu melewati jembatan bekas jalan lori, lalu Terdakwa I lewat daerah Kacuk dan Pabrik Gula Kebonagung ke arah Wagir, Kemudian ketika Terdakwa

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tiba di depan gang rumah, ternyata Terdakwa II. Riko sudah datang terlebih dahulu dan Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II. Riko bahwa pemilik sepeda motor telah Terdakwa I bacok dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa I bawa, kemudian sepeda motor milik korban Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Riko, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk beristirahat;

Menimbang bahwa sepeda Motor yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Pol. N-5869-BAP milik saksi Wahida Nur Mauludiyah dimana sepeda motor tersebut di kuasai oleh Para Terdakwa bukan karena di berikan oleh saksi korban Wahida Nur Mauludiyah akan tetapi diperoleh karena mengambil dengan kekerasan dengan cara membacok tangan saksi korban hal ini juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa satu buah sabit yang telah disita dan di ambil di rumah terdakwa II dan juga surat *Visum Et Repertum No: 12030313* atas nama Wahida Nur Mauludiyah yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.FM dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar yang pada *Kesimpulannya* menerangkan bahwa Pada Pemeriksaan di temukan luka iris pada lengan atas kanan akibat kekerasan tajam bahwa luka terbuka/ luka iris tersebut dapat di akibatkan ujung celurit dan dilakukan Tindakan operasi darurat pada luka, transfuse darah sebanyak dua labu dan di rawat inap selama empat hari, kemudian dilakukan rawat jalan diklinik bedah dan dapat menimbulkan bahaya maut berupa kehilangan darah jika tidak segera mendapatkan Tindakan darurat ;

Menimbang bahwa Sepeda motor Honda Scoopy tersebut di jual oleh Terdakwa II melalui akun Facebook milik Terdakwa II seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terdakwa I mendapat bagian lebih banyak karena terdakwa I yang bekerja makanya dapat lebih sedangkan terdakwa II bagian menjual di Facebook;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup membuktikan bahwa Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Wahida Nur Mauludiyah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pembagian peran masing-masing sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, dengan demikian Menurut Majelis hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum /Advokat Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan yang telah terbukti di atas dan terhadap Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I. Muchammad Agus Alias Mawan dan Terdakwa II. Riko Cahyo Saputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Para terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam menentukan hukuman kepada Para terdakwa pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan pada tingkat/kadar perlakuan Para terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : P-02504198, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.: 18268655.C/JT, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan 1 (satu) buah plat nomor warna hitam dengan nopol. N-5869-BAP, yang telah disita dari Saksi korban WAHIDA NUR MAULUDIYAH, maka dikembalikan kepada Saksi korban WAHIDA NUR MAULUDIYAH ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A10s warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Sebilah sabit dengan gagang warna cokelat panjang 51 cm, 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND dan 1 (satu) buah tank dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa Telah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUCHAMMAT AGUS Alias MAWAN dan Terdakwa II. RIKO CAHYO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan".

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUCHAMMAT AGUS Alias MAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II. RIKO CAHYO SAPUTRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa II. RIKO CAHYO SAPUTRO di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa II. RIKO CAHYO SAPUTRO tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : P-02504198, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.: 18268655.C/JT, atas nama pemilik : MOH ALI, alamat : Jalan KH Malik Dalam RT 004 RW 005 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
- 1 (satu) buah Plat nomor warna hitam dengan nopol. N-5869-BAP;

Dikembalikan kepada saksi Wahida Nur Mauludiyah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam nopol. : N-6934-ACB, nomor rangka MH32S60046K119194, nomor mesin 15700YP-1 berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) Buah HandPhone merk samsung A10s warna Hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- Sebilah sabit gagang warna coklat, Panjang 51 Cm ;
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) Kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan THREESECOND ;
- 1 (satu) buang tang dengan pegangan warna hijau kombinasi hitam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmira Irna Matutina, S. H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum / Advokat Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Mlg